



**PERJANJIAN KERJASAMA
RUJUKAN ASUHAN PASIEN & PELAYANAN PENUNJANG**

Antara

PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG)
No: 148.3/DPM/E-PKS/DIR/VII/2023

Dengan

KLINIK ENDISA HUSADA
No: PK / 01 / VII / 2023 - KEH

PERJANJIAN Rujukan asuhan pasien dan pelayanan penunjang ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Jumat, 21 Juli 2023** oleh dan antara;

1. **PT Disa Prima Medika** suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum No 10 Notaris Yudo Sigit, berkedudukan Banjararum Selatan No 3B – Mondoroko – Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Endang Susilowati yang bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama :

Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. **KLINIK ENDISA HUSADA** suatu Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan Di Jl. Komud ABD. Saleh No.17, Krajan, Asrikaton, Kec. Pakis, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Anang Yulianto yang bertindak dalam jabatannya selaku **Pimpinan Klinik**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **KLINIK ENDISA HUSADA** , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal (Membidangi dan Apabila ada izin operasional di masukkan) sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pelayanan Kesehatan berdasarkan izin operasional Rumah Sakit No.81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Kesehatan yaitu Klinik Rawat Inap berdasarkan surat izin operasional klinik Utama No. 503/0021/IOK/35.07.122/2018

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyepakati hal-hal berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Memberikan dasar hukum dan atau payung hukum bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan rujukan asuhan pasien & pelayanan penunjang;
- (2) Bahwa dalam rangka peningkatan rujukan asuhan pasien di Rumah Sakit **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2
URAIAN PEKERJAAN

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan kerja sama Rujukan Asuhan Pasien & Pelayanan Penunjang dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dikehendaki oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama Pelayanan Rujukan Asuhan Pasien & Pelayanan Penunjang.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN

- (1) Pelayanan pasien kesehatan Rawat Jalan Poli Spesialis diluar kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelayanan pasien rawat inap termasuk pelayanan operasi dan tindakan lain yang tidak dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Rujukan pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan penunjang medik dan pemeriksaan diagnostik yang tidak dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** melakukan prosedur rujukan ke unit pelayanan **Rumah Sakit Prima Husada Malang** yang merupakan milik di **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pelayanan pasien Umum.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- (1) Memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran;
- (3) Memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK KEDUA** yang pernah di rujuk ke **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan pertama;
- (5) Memenuhi semua klausul yang ada dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (1) Memberikan informasi rekam medis pasien yang dikirim kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan secara lengkap.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Menyiapkan petugas untuk mendampingi pasien selama transportasi dan mengupayakan pasien dalam kondisi stabil;
- (3) Menghubungi dan berkoordinasi dengan petugas **PIHAK PERTAMA** sesuai alur rujukan sebelum melakukan rujukan pasien;
- (4) Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
- (5) Mengisi lengkap formulir rujukan antara lain: identitas pasien, Bidan atau dokter yang menangani sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pasien, dan terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien serta hasilnya.
- (6) Mengisi informasi setiap pasien yang dirujuk ke **PIHAK PERTAMA** dalam aplikasi *SISRUTE Sistem Rujukan Terpadu* (Terdapat bukti dalam formulir jika *SISRUTE* sudah diisi)

HAK PIHAK PERTAMA:

- (1) Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- (2) Menerima informasi tentang rekam medis pasien secara lengkap dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Menerima surat rujukan atau pindah rawat disertai dengan dokumen pemeriksaan Kesehatan, pemeriksaan penunjang jika ada dan semua informasi, hal-hal yang telah dilakukan kepada pasien.

HAK PIHAK KEDUA:

- (1) Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan atau lebih lengkap di Fasilitas Pelayanan Kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional untuk para pasien yang di rujuk ke **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Menerima rujukan balik pasien **PIHAK KEDUA** yang pernah di rujuk ke **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi kesehatan sudah layak dilayani kembali oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan pertama;

PASAL 5
MUTU

- (1) **PIHAK KEDUA** harus tepat dalam mendiagnosis pasien yang akan dirujuk pada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi secara lengkap dan terbuka tentang kondisi pasien, riwayat penyakit dahulu, pemeriksaan penunjang, terapi dan tindakan yang telah dilakukan atau diberikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** harus tepat melakukan stabilisasi dan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan atau saat transportasi;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan-arahan saat merujuk pasien kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 6
PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien, **PIHAK KEDUA** harus menghubungi lebih dahulu **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi atau koordinasi;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (3) Dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang medis dan/atau pemeriksaan diagnostik, **PIHAK KEDUA** menyiapkan :
 - a. Formulir permintaan pemeriksaan yang terisi lengkap dan sudah dibubuhi stempel dan tanda tangan;
 - b. Bahan pemeriksaan atau spesimen apabila dilakukan pengambilan di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Segala sesuatu informasi pasien yang dirujuk yang dibutuhkan untuk pemeriksaan penunjang;
- (4) **PIHAK KEDUA** mengisi Data Rujukan dalam Aplikasi SISROUTE dengan lengkap
- (5) **PIHAK KEDUA** membawa pasien yang dirujuk dengan surat rujukan atau pindah rawat disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang jika ada dan semua hal yang telah dilakukan kepada pasien yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dimulai sejak 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2026
2. Kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
4. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

1. Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagihkan ke BPJS Kesehatan.
2. Seluruh biaya pelayanan Pasien penjamin non BPJS Kesehatan akan menjadi tanggung jawab pasien dan menyesuaikan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**
3. Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara **PARA PIHAK**, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat **PIHAK PERTAMA**

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati antara kedua belah pihak

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa keduanya: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu **PERJANJIAN** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN**.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan perjanjian ini secara sepihak, apabila, dalam penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pekerjaan seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, termasuk pada :
 - a. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi standar perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, seperti yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika :
 - a. Membatalkan perjanjian ini dengan sepihak serta melepaskan diri dari segala kewajibannya terhadap **PIHAK KEDUA**
3. **PERJANJIAN** ini berakhir dengan sendirinya dalam jika :
 - a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam **PERJANJIAN** ini.
 - b. Diputusnya/berakhirnya perjanjian lain yang berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya.
4. Masing-masing **PIHAK** bersepakat melakukan evaluasi pekerjaan selama 3 Bulan awal **PERJANJIAN**, dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak dengan dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan kewajiban pekerjaan pengangkutan sesuai dengan SOP, peraturan-peraturan yang berlaku, dan izin yang dimiliki.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan **PERJANJIAN** ini secara sepihak, apabila selama kurun waktu 3 bulan **PIHAK PERTAMA** tidak ada pemberitahuan dan kejelasan untuk membuang limbah kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PERJANJIAN** ini akan berakhir dengan sendirinya jika masing-masing **PIHAK** tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ayat 4 point a dan b pada pasal ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala sesuatu akibat hukum yang ditimbulkan dan terjadi adanya sengketa ketika pengakhiran kerja, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika musyawarah tidak menemukan kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih jalur hukum di Pengadilan Negeri yang ditunjuk

**PASAL 12
KORESPONDENSI**

Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimil atau diantar langsung atau melalui email atau jasa kurir kepada **PARA PIHAK** maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

a) PIHAK PERTAMA**PT. DISA PRIMA MEDIKA**

Alamat : Banjararum Selatan No.3 Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812-5299-885
Email : disaprimamedika@gmail.com

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

Alamat : Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko Singosari – Kabupaten Malang
Up : dr. Ekowati Supartinah Kamandaka Putri, MMRS
HP/WA : (+62) 823-3344-1978
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Up : Humas & Marketing (Fitria, SKM)
HP/WA : 08113507164
Email : marketingrsphm@gmail.com

b) PIHAK KEDUA**KLINIK ENDISA HUSADA**

Alamat : Jl. Komud ABD. Saleh No.17 Asrikaton Pakis - Kabupaten Malang
No. Tlpn : 085645804473
Up : Anang Yulianto (Pimpinan Klinik)
Email : endisahusada@gmail.com

**PASAL 13
LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya

PIHAK I	PIHAK II
	

dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 14

LAMPIRAN

- (1.) Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam perjanjian ini.
- (2.) Lampiran dimaksud pada ayat 1 adalah tarif biaya dan rincian pelayanan laboratorium dan radiologi.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

Keadaan kahar diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya dengan ketentuan bahwa penetapan yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya tersebut adalah berlaku terbatas pada masing-masing **PIHAK** yang membuatnya

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**


Endang Susilowati
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA,
KLINIK ENDISA HUSADA**


Anang Yulianto,AMK,SH,MM,CRM
Pimpinan Klinik

PIHAK I	PIHAK II
	